

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2967/2533

พนักงานอัยการจังหวัดพังงา

โจทก์

นายราเมศ เจริญรัตน์

จำเลย

นายราเมศ เจริญรัตน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 38,74 จำคุก 5 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 38,74 ที่แก้ไขแล้วจำเลยอายุ 19 ปี เห็นสมควรลด
มาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 คงจำคุกจำเลย
มีกำหนด 3 ปี 4 เดือนนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 103,102)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 106,104)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 3,59)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาหนึ่งแสนบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาหนึ่งแสนบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-สุนพ กิริติยุดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>